คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๗

นาย ก **โจทก์**

บริษัท ข **จำเลยที่ ๑**

บริษัท ค **จำเลยที่ ๒**

บริษัท ง **จำเลยที่ ๓**

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง, ๑๑๘ (๓) (๕)

เรื่อง **นายจ้างมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งโจทก์ว่าให้สัญญาจ้างแรงงานของโจทก์สิ้นสุดลง โดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานหรือผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการเลิกจ้างโจทก์ที่ไม่เป็นธรรม**

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดประกอบธุรกิจออกแบบติดตั้ง แท่นขุดเจาะน้ำมันและหรือส่วนประกอบต่าง ๆ จำเลยที่ ๒ มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจควบคุมการก่อสร้าง เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการช่างทุกชนิด จำเลยที่ ๓ มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้บริการด้านบริหารหรือด้านเทคนิคแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน เมื่อปี ๒๕๔๗ โจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้ควบคุมงานอาวุโสฝ่ายแท่นขุดเจาะและนั่งร้านให้แก่จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ที่สำนักงานของจำเลย โจทก์ทำสัญญาจ้างแรงงานกับจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ขอใบอนุญาตการทำงานและจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๓ เข้าร่วมเป็นนายจ้างและเป็นผู้จัดทำสัญญาจ้างแรงงาน จ่ายค่าจ้าง และขอใบอนุญาตการทำงานให้แก่โจทก์ โจทก์ทำงานภายใต้ระเบียบ บังคับเกี่ยวกับการทำงานและอำนาจบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็นเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย ๑๙,๒๔๒ ดอลลาร์ออสเตรเลีย คิดเป็นเงินไทย ๔๐๕,๘๑๓ บาท ต่อมาวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๓ แจ้งโจทก์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่าให้สัญญาจ้างแรงงานของโจทก์สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานหรือผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่อย่างใดการกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการเลิกจ้างโจทก์ที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ทำงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๑๖ ปี ปัจจุบันอายุ ๕๕ ปี สภาพเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้โจทก์ไม่สามารถหางานใหม่ได้ส่งผลให้การดูแลครอบครัวเป็นไปด้วยความยากลำบาก จำเลยทั้งสามจึงต้องรับผิดต่อโจทก์ร่วมกันจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายค่าชดเชย ๔,๔๔๐,๒๗๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๔,๐๕๘,๑๓๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และร่วมกันจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๒๑๗,๔๓๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ โจทก์ทำสัญญาจ้างแรงงานกับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นนายจ้างโจทก์ โจทก์เริ่มทำงานกับจำเลยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ไม่ใช่ปี ๒๕๔๗ โจทก์ได้รับค่าจ้างจากจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ เดือนละ ๓,๘๕๘ ดอลลาร์ออสเตรเลีย เท่านั้น ไม่ใช่ ๑๙,๒๔๒ ดอลลาร์ออสเตรเลีย จำเลยที่ ๑ ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ เพียงแต่ส่งตัวโจทก์คืนให้แก่จำเลยที่ ๓ เท่านั้น ผู้มีสิทธิพิจารณาเลิกจ้างโจทก์คือจำเลยที่ ๓ และจำเลยที่ ๓ มอบหมายให้โจทก์มาทำงานกับจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๓ เป็นผู้จ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน จำเลยที่ ๑ ได้รับมอบอำนาจในการบังคับบัญชาโจทก์จากจำเลยที่ ๓ เพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วงไปตามสัญญาระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๓ จำเลยที่ ๑ ไม่มีอำนาจลงโทษทางวินัยแก่โจทก์และตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๑ ไม่สามารถประมูลงานได้ทำให้ประสบปัญหาขาดรายได้ ประกอบตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำเลยที่ ๑ จึงมีความจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายและลดพนักงาน โจทก์อยู่ในส่วนงานที่ไม่จำเป็น จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่าจำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้าง จำเลยที่ ๒ เป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค คัดเลือกพนักงานและกำหนดอัตราค่าจ้าง จำเลยที่ ๑ แจ้งให้จำเลยที่ ๒ ขอวีซ่า ใบอนุญาตการทำงาน ดำเนินการเรื่องบัตรโดยสารเครื่องบิน ประกันการเดินทางและสุขภาพให้แก่โจทก์ในนามจำเลยที่ ๒ และมีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ ๒ จัดทำสัญญาจ้างแรงงานกับโจทก์หลายฉบับ ฉบับแรกเริ่มสัญญาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ฉบับสุดท้ายเริ่มสัญญาวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์แทนจำเลยที่ ๑ แล้วไปเรียกเก็บเงินจากจำเลยที่ ๑ ในภายหลัง จำเลยที่ ๒ ได้รับเพียงค่าตอบแทนเป็นค่าบริการ โจทก์ทำงานภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชาตามกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ ไม่มีอำนาจควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชาโจทก์ ต่อมาจำเลยที่ ๑ แจ้งจำเลยที่ ๒ ว่า ให้จำเลยที่ ๒ แจ้งโจทก์ว่าจะไม่ต่อสัญญาจ้างงานและให้สัญญาสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องการใช้บริการจากจำเลยที่ ๒ แล้ว และให้โอนโจทก์ไปทำสัญญาจ้างงานกับจำเลยที่ ๓ แทน จำเลยที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงโจทก์แจ้งไม่ต่อสัญญาจ้างงานและให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตามคำสั่งจำเลยที่ ๑ การที่ต่อมาจำเลยที่ ๓ เลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ไม่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิด กับจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ สัญญาจ้างงานระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ฉบับสุดท้ายมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ จึงเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาไว้แน่นอนเมื่อจำเลยที่ ๒ แจ้งสิ้นสุดสัญญาโดยให้มีผลวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นการเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า คำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ ๓ เข้ามาเป็นนายจ้างโจทก์วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ แต่สัญญาจ้างงาน เป็นสัญญาที่มีผลบังคับใช้

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และจำเลยที่ ๓ ไม่ใช่คู่สัญญากับโจทก์ จำเลยที่ ๓ ไม่อาจทราบโดยแจ้งชัดถึงข้อหาหรือข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และเมื่อจำเลยที่ ๓ ไม่ใช่คู่สัญญากับโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ ๓ ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๙,๒๔๒ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ตามฟ้องไม่ถูกต้อง จำเลยที่ ๓ ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ และที่โจทก์เรียกค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐๐ วัน เป็นเงิน ๔,๐๕๘,๑๓๐ บาท นั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากระยะเวลาที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ ๓ เป็นนายจ้างโจทก์ คือวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๓ ปี ๖ เดือน หรือ ๑๘๐ วัน ไม่ใช่ ๓๐๐ วัน การเลิกจ้างเป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับคู่สัญญาอื่น จำเลยที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ จ่ายชดเชย ๑๙๖,๔๒๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ ๓ จ่ายค่าชดเชย ๑๑๕,๔๕๒ ดอลลาร์ออสเตรเลียพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจะชำระเป็นเงินไทยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาใช้เงิน ยกฟ้องจำเลยที่ ๑

โจทก์ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า โจทก์ทำงานตำแหน่งผู้ควบคุมงานอาวุโสฝ่ายแท่นขุดเจาะและนั่งร้านให้แก่จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ โจทก์ทำสัญญาจ้างแรงงานกับจำเลยที่ ๓ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๓ ได้เข้ามาร่วมเป็นนายจ้างด้วย การเป็นผู้จัดทำสัญญาจ้างแรงงาน ชำระค่าจ้างและขอใบอนุญาตการทำงานให้แก่โจทก์ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๓ แจ้งโจทก์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่าให้สัญญาจ้างแรงงานของโจทก์มีผลสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยที่โจทก์ไม่ได้ประพฤติผิดสัญญาจ้างแรงงานหรือกระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่เป็นธรรม จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ เป็นคำฟ้องที่ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาพร้อมด้วยคำขอบังคับครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง แล้ว ส่วนจำเลยที่ ๓ จะเป็นนายจ้างโจทก์หรือไม่เป็นเรื่องที่โจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณา คำฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๓ ไม่เคลือบคลุมจำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง โครงสร้างต่าง ๆ ในทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ จำเลยที่ ๑ ดำเนินการผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมัน แล้วนำแท่นขุดเจาะน้ำมันไปติดตั้งตามที่ลูกค้ากำหนด โดยบรรทุกเรือไปยังกลางทะเลที่ลูกค้าสำรวจขุดเจาะน้ำมัน โจทก์ทำงานตำแหน่งผู้ควบคุมอาวุโส ฝ่ายงานยกและงานนั่งร้านในการผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมันที่อยู่สถานที่ทำงานบนบกให้แก่จำเลยที่ ๑ การทำงานของโจทก์เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างโจทก์ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการควบคุมการก่อสร้าง ทำการเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและการช่างทุกชนิด จำเลยที่ ๓

ประกอบกิจการบริการด้านเทคนิควิศวกรรม จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ รับจ้างเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคในด้านวิศวกรรมให้แก่จำเลยที่ ๑ การที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ทำสัญญาจ้างงานกับโจทก์เพื่อส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างให้แก่โจทก์ แม้จะอ้างว่าค่าจ้างนั้นจะไปเรียกเก็บคืนจากจำเลยที่ ๑ แต่ค่าบริการในการจ้างเป็นที่ปรึกษาที่จำเลยที่ ๑ จ่ายให้แก่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ แบ่งเป็นส่วนของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ กับของโจทก์ การจ่ายค่าจ้างของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นเพียงการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าบริการให้แก่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ตามสัญญาจ้างบริการที่ทำกันไว้ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงเป็นฝ่ายจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ นอกจากนี้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นผู้แจ้งโจทก์ให้ทราบว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง แสดงว่าจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ตกลงรับโจทก์เข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้และเป็นผู้มีอำนาจในการเลิกจ้างโจทก์ การที่โจทก์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและการบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ ก็ด้วยคำสั่งของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ที่มอบอำนาจบังคับบัญชาบางส่วนไปให้จำเลยที่ ๑ ใช้แทนในระหว่างที่โจทก์ไปปฏิบัติงานให้จำเลยที่ ๑ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปตามสัญญาจ้างระหว่างจำเลยทั้งสาม จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงเป็นนายจ้างโจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายของโจทก์ คือ ๑๙,๒๔๒ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ ที่ไม่ประสงค์ต่อสัญญากับจำเลยที่ ๒ ให้เป็นที่ปรึกษา แต่ยังให้โจทก์ทำงานต่อเนื่องต่อไปโดยให้จำเลยที่ ๓ มาเป็นที่ปรึกษาแทนจำเลยที่ ๒ ไม่ใช่กรณีจำเลยที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจ้างโจทก์ การที่จำเลยที่ ๒ แจ้งโจทก์ว่า ได้รับแจ้งจากจำเลยที่ ๑ ว่าวันสิ้นสุดสัญญาจ้างงานของโจทก์ คือ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นการที่จำเลยที่ ๒ ไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไป และไม่จ่ายค่าจ้างให้จำเลยที่ ๒ จึงเป็นผู้เลิกจ้างโจทก์ แม้จำเลยที่ ๒ ทำสัญญาจ้างโจทก์มีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด เมื่อครบกำหนดก็ต่อสัญญาจ้างเป็นคราว ๆ ไปเรื่อยมาจนถึงฉบับสุดท้าย แต่สัญญาทุกฉบับล้วนมีข้อความให้สิทธิจำเลยที่ ๒ และโจทก์บอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวล่วงหน้าได้ ข้อตกลงดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการไม่แน่นอนว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อใด เพราะคู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้จึงไม่ใช่เป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่เป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน เมื่อจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำผิด จำเลยที่ ๒ จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โจทก์จึงเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ ๑๐ ปี แต่ไม่ครบ ๒๐ ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐๐ วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ (๕) รวมเป็นค่าชดเชยที่จำเลยที่ ๒ ต้องจ่ายให้แก่โจทก์ ๑๙๖,๔๒๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยดังกล่าวให้แก่โจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๓ ไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์ในช่วงดังกล่าว จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับ จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยดังกล่าวให้แก่โจทก์เช่นกัน ส่วนกรณีจำเลยที่ ๑ แจ้งมายังจำเลยที่ ๓ ว่าจำเลยที่ ๑ จะไม่ต่อสัญญากับโจทก์หลังจากวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง จึงเป็นการที่จำเลยที่ ๑ ส่งตัวโจทก์คืนแก่จำเลยที่ ๓ เมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้าง ไม่ใช่กรณีจำเลยที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจ้างโจทก์ การที่จำเลยที่ ๓ แจ้งโจทก์ว่าจำเลยที่ ๑ จะไม่ต่อสัญญากับโจทก์หลังวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และจะดำเนินการเรื่องการย้ายโจทก์กลับต้นทาง รวมทั้งการยกเลิกวีซ่าและใบอนุญาตทำงานหลังจากหมดสัญญา เป็นกรณีที่จำเลยที่ ๓ ไม่ได้ให้โจทก์ทำงานต่อไป

และไม่จ่ายค่าจ้าง จำเลยที่ ๓ จึงเป็นผู้เลิกจ้างโจทก์ แม้จำเลยที่ ๓ ทำสัญญาจ้างโจทก์มีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน เมื่อครบกำหนดก็ต่อสัญญาจ้างเป็นคราว ๆ ไปเรื่อยมาจนถึงฉบับสุดท้ายสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่สัญญาทุกฉบับล้วนมีข้อความให้สิทธิจำเลยที่ ๓ และโจทก์บอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวล่วงหน้า จากข้อตกลงดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการไม่แน่นอนว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อใด เพราะคู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ จึงเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน เพื่อจำเลยที่ ๓ เลิกจ้างโจทก์ โดยที่ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้กระทำผิด จำเลยที่ ๓ จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โจทก์จึงเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๑๘๐ วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ (๓) รวมเป็นค่าชดเชยที่จำเลยที่ ๓ ต้องจ่ายให้แก่โจทก์ ๑๑๕,๔๕๒ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๓ จ่ายค่าชดเชยดังกล่าวให้แก่โจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์ในช่วงดังกล่าวจึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๓ จ่ายค่าชดเชยดังกล่าวให้แก่โจทก์เช่นกัน

การที่จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาขอรับบริการจากจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เพื่อให้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะเพื่อว่าจ้างและจัดส่งบุคลากรไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ซึ่งบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งผู้ควบคุมงานอาวุโสฝ่ายงานยกและงานนั่งร้านในการผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมันต้องมีความรู้ประสบการณ์และความชำนาญด้านดังกล่าวซึ่งเป็นความรู้ความสามารถเฉพาะด้านสัญญาจ้างระหว่างจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ กับโจทก์จึงจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ เป็นการเฉพาะ แม้สัญญาจ้างจะเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่จำเลยที่ ๑ แจ้งจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ว่าจะไม่ต่อสัญญาให้บริการซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามลำดับ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงหมดความจำเป็นในการว่าจ้างโจทก์ เนื่องจากไม่สามารถจัดส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ อีกต่อไป การที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เลิกจ้างโจทก์เมื่อครบกำหนดในสัญญาจ้างเพราะสาเหตุดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอแล้ว มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ สำหรับจำเลยที่ ๑ เป็นเพียงนายจ้างผู้ประกอบกิจการที่โจทก์เป็นลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไปทำงานด้วย เมื่อจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งโจทก์เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงเป็นฝ่ายเลิกจ้างโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจฟ้องบังคับจำเลยที่ ๑ เรื่องเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ รับผิดจ่ายค่าชดเชย ๑๙๒,๔๒๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ ๓ รับผิดจ่ายค่าชดเชย ๑๑๕,๔๕๒ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ ๑ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จ่ายค่าชดเชย ๑๙๒,๔๒๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ต้นเงินค่าชดเชยที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากจำเลยทั้งสามรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๑๙๒,๔๒๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และหากจำเลยทั้งสาม

จะชำระเป็นเงินไทยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาใช้เงิน แต่ไม่เกิน ๔,๐๕๘,๑๓๐ บาท และรวมต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องแล้วต้องไม่เกิน ๔,๔๔๐,๒๗๑ บาท ตามที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรม และสัญญา